

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עפיו עבד

פ/25/6674

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשפ"ו–2026

1. הוספת סימן ב' בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, אחרי סעיף 169 יבוא :
לפרק ז' – הוראת שעה

"סימן ב' : הפטר לחייב מוגבל באמצעים – הוראת שעה

269. (א) הוראות סימן זה יעמדו בתוקפן עד תום תחולה, הוראות מעבר והגדרות שלוש שנים מיום כ"ד באייר התשפ"ו (11 במאי 2026) (בסימן זה – תקופת התחולה).

(ב) הוראות סימן זה ימשיכו לחול גם לאחר תום תקופת התחולה על חייב מוגבל באמצעים שהגיש בקשת הפטר, לפי הוראת סימן זה בתקופת התחולה.

(ג) בסימן זה –

"חוב" – חוב פסוק וכן כל חוב שהוא חוב בר-תביעה לפי סעיף 71(א) לפקודת פשיטת הרגל, לרבות חוב לפי סעיף 72(1) לפקודה, בשינוי זה : במקום "מתן צו הכינוס" יקראו "הגשת בקשת ההפטר";

"חוב שאינו בר-הפטר" – חוב כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 69(א) לפקודת פשיטת הרגל;

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

"חוק חדלות פירעון" – חוק חדלות פירעון ושיקום
כלכלי, התשע"ח–2018 ;

"מסלול הפטר" – מסלול למתן צו הפטר בידי רשם
ההוצאה לפועל לפי הוראות סימן זה ;

"נושה" – למעט נושה של חוב שאינו בר-הפטר ;

"פקודת פשיטת הרגל" – פקודת פשיטת הרגל
[נוסח חדש], התש"ס–1980.²

תנאים למתן צו הפטר (א) 369. רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי הוראות
סימן זה, לתת, לבקשת חייב מוגבל באמצעים
(בסימן זה – בקשת הפטר), צו הפטר כאמור בסעיף
174 לחוק חדלות פירעון (בסימן זה – צו הפטר),
אם מתקיימים כל אלה :

(1) המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים
והוא היה חייב מוגבל באמצעים בארבע
השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר,
לפחות ;

(2) בעת הגשת בקשת ההפטר לא עלה
סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם
בני-הפטר, על 10 מיליון שקלים חדשים ;

(3) אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים
לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת,
למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא
זכאי לה ;

(4) החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו
לפי סעיף 69ז, בשלוש השנים שקדמו למועד
הגשת בקשת ההפטר ;

(5) אין הליך חדלות פירעון תלוי ועומד
בעניינו של החייב ;

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

(6) במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4), רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים כאמור באותו סעיף קטן, אם שוכנע כי החייב לא עמד בצו כאמור בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו.

סייגים למתן צו הפטר 469. (א) רשם ההוצאה לפועל לא ייתן צו הפטר אם יסוד סביר להניח שמתקיים אחד מאלה:

(1) מתקיימת לגבי החייב עובדה מהעובדות המסייגות מתן הפטר לפי סעיף 63(ב) לפקודת פשיטת הרגל, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(א) לעניין פסקה (1) של הסעיף האמור, יראו את מועד הכרזתו של החייב חייב מוגבל באמצעים כמועד תחילת הליכי פשיטת הרגל;

(ב) יראו חייב שאורח חייו אינו תואם את מצבו הכלכלי כפי שהצהיר עליו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 569, כחייב שמתקיימת לגביו עובדה מהעובדות המסייגות מתן הפטר כאמור בסעיף 63(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל;

(ג) לעניין פסקאות (9) ו-(11) של הסעיף האמור, יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד מתן צו הכינוס;

(2) מתקיים לגבי החייב האמור בסעיף 70 לפקודת פשיטת הרגל, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד ההכרזה על פשיטת רגל;

(3) החייב ביצע פעולות כאמור בסעיף 96 או 98 לפקודת פשיטת הרגל, שאילו היה החייב פושט רגל כאמור באותה פקודה, היו בטלות כלפי הנאמן בהליכי פשיטת רגל, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד פשיטת הרגל או מועד הגשת בקשת פשיטת הרגל, לפי העניין;

(4) מתן צו ההפטר לאותו חייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר מנושי החייב; לעניין זה –

(א) בבואו לבחון את מידת הפגיעה הכלכלית בנושה הטוען לקיום הסייג לפי פסקה זו, ישקול רשם ההוצאה לפועל, בין השאר, את כל אלה:

(1) גובה החוב שהחייב חב לכל נושה הטוען לקיום הסייג;

(2) גובה התשלום החודשי שהחייב משלם לכל נושה הטוען לקיום הסייג;

(3) מצבו הכלכלי של נושה הטוען לקיום הסייג;

(ב) עלה החוב לנושה הטוען לקיום הסייג לפי פסקה זו על מיליון שקלים חדשים, יראו את מתן הפטר כגורם לפגיעה כלכלית משמעותית באותו נושה.

(ב) הרשם רשאי לשקול אם בנסיבות העניין חובות נוספים שצבר החייב מתחילת תקופת התחולה הם עובדה המסייגת מתן הפטר כאמור בסעיף 63(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל.

בקשת הפטר 569. בקשת הפטר תכלול את כל אלה :

- (1) תצהיר בדבר התקיימות התנאים למתן צו הפטר כאמור בסעיף 69³ ובדבר אי-התקיימות הסייגים למתן צו כאמור בסעיף 69⁴(1) עד (3); בתצהיר כאמור יפרט החייב את כלל נכסיו, חובותיו לרבות חובות שאינם בני-הפטר, הכנסותיו, הוצאותיו, נושיו וכל מי שהחייב חב לו חוב שאינו בר-הפטר, כפי שיקבע שר המשפטים;
- (2) רשימה הכוללת פרטי התקשרות עדכניים עם הנושים כאמור בפסקה (1); שר המשפטים יקבע הוראות לעניין הפרטים שיש לכלול ברשימה;
- (3) העתק מן ההחלטה על הכרזתו של החייב חייב מוגבל באמצעים, וכן העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לחייב לאחר הכרזתו כאמור;
- (4) כתב ויתור על סודיות.

69⁶. (א) סבר רשם ההוצאה לפועל, על סמך בקשת הפטר והמידע שנמסר לו לפי הוראות סעיף 7⁶⁹, כי מתקיימים התנאים למתן צו הפטר, יורה על פתיחת תיק במסלול הפטר; סבר הרשם כי לא מתקיימים התנאים כאמור, ידחה את הבקשה.

החלטה בעניין פתיחת תיק במסלול הפטר

(ב) דחה רשם ההוצאה לפועל את בקשת ההפטר כאמור בסעיף קטן (א), ומצא על סמך המידע שנמסר לו לפי הוראות סעיף 7169 כי לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, יעביר הרשם את המידע לזוכים בכפוף להוראות סעיף 7169(ד).

פרסום הודעה על 7169. (א) הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר פתיחת תיק במסלול תפורסם, בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק כאמור סעיף 8169, ברשומות ובעיתון יומי, ואם הפטר

קבע שר המשפטים תקנות לפי סעיף קטן (ב) – באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה; בהודעה שתפורסם כאמור ברשומות ובעיתון יצוינו שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד האחרון להגשת התנגדות לפי סעיף 1169.

(ב) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין פרסום באינטרנט לפי סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין פרטיו המזהים של החייב שיצוינו בהודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר, תקופת הפרסום, ואמצעים שיינקטו כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון באינטרנט בפרטים כאמור בתום תקופת הפרסום, והכול כדי להבטיח את אמינותו וזמינותו של המידע ואת ההגנה על פרטיות החייב.

הודעה לנושים 8169. (א) לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק במסלול הפטר תשלח הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר לכל הנושים שפורטו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 5169, בתוך עשרה ימים ממועד החלטת הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר; לעניין זה, לא יובאו במניין הימים תקופות פגרת סוכות, פגרת הפסח והימים בפגרת הקיץ שבהם נקבע שסוגי עניינים מסוימים יידונו בהם לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות), התשע"א–2010.

(ב) לשכת ההוצאה לפועל תאפשר לכל נושה בתיק לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב.

התנגדות לבקשת הפטר 9169. (א) נפתח תיק במסלול הפטר, רשאי נושה להגיש התנגדות לבקשת הפטר מהטעם שלא מתקיים לגבי החייב תנאי מן התנאים כאמור בסעיף 3169 או שמתקיים סייג מן הסייגים כאמור בסעיף 4169 (בסימן זה – התנגדות); להתנגדות יצורף תצהיר המפרט את העובדות ואת נימוקי ההתנגדות; לשכת ההוצאה לפועל תמסור לחייב העתק מההתנגדות.

(ב) התנגדות תוגש בתוך שלושה חודשים מיום מתן ההחלטה על פתיחת תיק במסלול הפטר כאמור בסעיף 8169; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת נושה ומטעמים שיירשמו, לדחות לאותו נושה את המועד להגשת התנגדות לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מצא שמתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן נמנע מהנושה להגיש את ההתנגדות במועד.

דיון והחלטה בהתנגדות לבקשת הפטר 10169. (א) הוגשה התנגדות, יקבע רשם ההוצאה לפועל דיון בבקשה במעמד הצדדים והודעה על כך תישלח בדואר רשום, 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, לכל מי שהגיש התנגדות וכן לנושים שפורטו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 5169 ולא הגישו התנגדות.

(ב) לאחר הדיון כאמור בסעיף קטן (א), יכריע רשם ההוצאה לפועל בהתנגדות; מצא הרשם כי יש יסוד סביר להתנגדות, יקבלה; מצא הרשם כי אין יסוד סביר להתנגדות, ידחה אותה.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשם ההוצאה לפועל רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבל התנגדות אף בלא שקיים דיון כאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו, כי לא מתקיים לגבי החייב תנאי מן התנאים למתן הפטר כאמור סעיף 369, או שמתקיים סייג מן הסייגים למתן הפטר כאמור בסעיף 469.

החלטה בבקשת הפטר 1169. (א) דחה רשם ההוצאה לפועל התנגדות לפי הוראות סעיף 1269, או שחלף המועד להגשת התנגדות כאמור בסעיף 1169 ולא הוגשה התנגדות, רשאי הרשם לתת לחייב צו הפטר בהתאם להוראות סעיף 369, לאחר שקיים דיון במעמד החייב, ערך לו חקירת יכולת ושוכנע כי מתקיימים לגביו התנאים למתן צו הפטר לפי הוראות סימן זה.

(ב) (1) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב נמוך מ-400,000 שקלים חדשים, תודיע לרשם ההוצאה לפועל מה גובה החוב, כדי שיבחן אם מתקיים לגבי החייב התנאי הקבוע בסעיף 369(א)(2).

(2) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב הוא לפחות 400,000 שקלים חדשים, תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל, והרשם ידחה את הבקשה.

(3) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שלחייב יש נכסים כאמור בסעיף 369(א)(3), תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל; ואולם הייתה העברת המידע מרשות המסים אסורה לפי כל דין, תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל, והרשם ידחה את הבקשה; נדחתה הבקשה כאמור, רשאי החייב לערער על ההחלטה לבית משפט השלום ולבקש לבחון את הודעת רשות המסים; בית המשפט יעניין במידע שבידי רשות המסים, ובמסגרת הדיון בערעור במעמד שני הצדדים, רשאי הוא לשמוע את עמדת רשות המסים לעניין המידע במעמד צד אחד.

תוצאות דחיית בקשת הפטר	1269. אין בדחיית בקשת הפטר לפי סעיפים 869(א), 1269 ו-1369 כדי למנוע מהחייב להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון.
------------------------	---

פעולת ההפטר	1369. צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב, מלבד חוב שאינו בר-הפטר לפי סעיף 175 לחוק חדלות פירעון, ויראו את החייב לעניין חוב כאמור, כאילו קיבל הפטר לפי סעיף 174 לחוק האמור, בשינויים המחויבים.
-------------	--

ביטול צו הפטר	1469. רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב לפי הוראות סימן זה, אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.
---------------	---

- השהיית הליכים 1569. (א) הגיש נושה בקשה לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון כאמור בפרק ג' לחוק חדלות פירעון, נגד בתיק במסלול הפטר עקב הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון
- 1169, יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק במסלול הפטר; נושה שהגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון כאמור, יודיע על כך מיד לרשם ההוצאה לפועל; להודעה כאמור יצרף הנושה העתק מן הבקשה.
- (ב) דחה בית המשפט בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון של נושה כאמור בסעיף קטן (א), יורה רשם ההוצאה לפועל, לבקשת החייב, על ביטול צו השהיית ההליכים שניתן לפי סעיף קטן (א).
1669. (א) רשות האכיפה והגבייה תשלח לחייבים האפשרות להגיש בקשת הפטר
- שמתקיים לגביהם התנאי שבסעיף 369(א)(1), ויתרת החובות בתיקי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדם אינה עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, הודעה על האפשרות להגיש בקשת הפטר לפי הוראות סימן זה.
- (ב) לשם משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תבדוק רשות האכיפה והגבייה, אחת לשנה לפחות, מי הם החייבים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א).
1769. בלי לגרוע מהוראות סעיף 69(ב), רישום פרטיו של מחיקה מהמרשם של חייבים מוגבלים באמצעים
- חייב במרשם יימחק משקיבל הפטר לפי סעיף 1369.
1869. בלי לגרוע מהוראות סעיפים 1369(ב)(3) ו-80(ב), ערעור על החלטה לפי סעיפים 869(א), 1269 ו-1369(א) יהיה בזכות.

דברי הסבר

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), מסדיר את אופן גביית החובות ואת ההתנהלות

מול חייבים המצויים בקשיים כלכליים. בפרק ז'1 לחוק קבועות הוראות מיוחדות לגבי חייבים שהוכרו כחייבים מוגבלים באמצעים, אך הדין הקיים אינו מאפשר הענקת הפטר לחייבים אלה במסגרת מערכת ההוצאה לפועל, גם כאשר ברור כי אין ביכולתם לפרוע את חובותיהם. הצעת חוק זו נועדה ליצור מסלול ייעודי ומבוקר למתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים בעלי חוב עד 10 מיליון שקלים חדשים, שאין בעניינים הליך חדלות פירעון תלוי ועומד, באמצעות רשם ההוצאה לפועל, וזאת על פי תנאים מוגדרים וסייגים ברורים, שנועדו להבטיח את הגנת הנושים ולמנוע ניצול לרעה של ההליך. ההצעה מוסיפה סימן חדש לפרק ז'1 לחוק, אשר מסדיר את סמכות הרשם, את התנאים למתן הפטר, את אופן הגשת הבקשה, את פרסום ההודעה והמצאתה לנושים, את זכות ההתנגדות ואת אופן קבלת ההחלטה. מוצע כי רשם ההוצאה לפועל יוכל לתת צו הפטר רק לאחר בחינת מצבו הכלכלי של החייב על בסיס מידע עדכני, וכששוכנע כי החייב עומד בקריטריונים שנקבעו, לרבות היותו חייב מוגבל באמצעים במשך תקופה ממושכת, חוסר נכסים ניתנים למימוש וחוסר אפשרות משמעותית לפירעון החובות גם באמצעות צו התשלומים. בנוסף, מוצעים סייגים למתן הפטר, כגון מצבים שבהם מתן הפטר עלול לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושים, או במקרה של פעולות פסולות בנכסי החייב.

הצעת החוק מבהירה את תחולת הפטר ואת החובות שאינם נכללים בו, תוך שמירה על עקרונות דיני חדלות פירעון, ומסדירה את הקשר בין הליך הפטר בהוצאה לפועל לבין פתיחת הליך חדלות פירעון על ידי נושה. רשות האכיפה והגבייה מוסמכת לאתר מעת לעת חייבים העומדים בתנאים למתן הפטר ולהודיע להם על האפשרות להגיש בקשה, ושר המשפטים מוסמך לקבוע הוראות לביצוע ההסדר המוצע. מטרת ההצעה היא לעגן בחוק מנגנון מוסדר, שקוף ומבוקר, שיאפשר מתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים במקרים המתאימים, ללא כניסה להליך חדש של חדלות פירעון, תוך שמירה על איזון ראוי בין עניינם של החייבים לבין ההגנה על זכויות הנושים. הצעת החוק מספקת מסגרת ברורה לכל שלבי התהליך – מהגשת הבקשה ועד קבלת ההחלטה – ומבטיחה הליך יעיל, הוגן ושקוף, אשר מגביר את ההגנה על הצדדים המעורבים ומפחית את הסיכון לניצול לרעה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)